



Central Fiscal NFe + CTe, Termos de Uso e Licença

Licenciante: Brilliant Mind Assessoria Contábil (BMC Contabilidade), CNPJ 45.048.674/0001-02

Licenciado: quem contrata a licença, identificado pelo CPF ou CNPJ informado no pedido e na ativação

Atualizado em: 05/10/2026

Plano: o escolhido no pedido (veja planos e preços no site)

1. Objeto

O Licenciante concede ao Licenciado uma licença de uso não exclusiva e intransferível do software Central Fiscal NFe + CTe ("Produto"), vinculada exclusivamente ao CPF ou CNPJ do Licenciado informado no pedido e limitada ao número previsto no plano de CNPJs configurados simultaneamente dentro do Produto, conforme o plano contratado. A licença tem vigência de 12 (doze) meses a partir da data de ativação, renovável mediante novo pagamento.

O Produto consulta, em nome do Licenciado e com o certificado digital do próprio Licenciado, o webservice público NFeDistribuicaoDFe do Ambiente Nacional (SEFAZ) para obter documentos fiscais eletrônicos emitidos contra o CNPJ do Licenciado. O Licenciante não tem acesso a esses documentos, ao certificado digital do Licenciado, nem às senhas configuradas, todo o processamento roda localmente na máquina do Licenciado.

2. Restrições

O Licenciado não pode: (a) copiar, redistribuir, sublicenciar ou revender o Produto a terceiros; (b) tentar realizar engenharia reversa, descompilar ou desofuscar o código; (c) usar a chave de licença em CNPJ diferente do indicado acima; (d) configurar mais CNPJs simultâneos do que o limite do plano contratado, o Produto verifica esse limite automaticamente e recusa funcionar acima dele; (e) usar a função de manifestação automática ("Ciência da Operação") de forma que não reflita o conhecimento real do Licenciado sobre as operações manifestadas, já que essa ação tem efeito legal perante a SEFAZ.

3. Propriedade intelectual

O código-fonte, marca e demais elementos do Produto permanecem de propriedade do Licenciante. Esta licença não transfere propriedade intelectual ao Licenciado.

4. Pagamento e renovação

Valor: o do plano escolhido no pedido, conforme a tabela de preços do site, referente ao plano contratado, pago via PIX em parcela única no início de cada ciclo anual (sem cobrança recorrente automática, a renovação é feita mediante confirmação e novo pagamento). Perto do vencimento, o Licenciante enviará um lembrete de renovação; havendo atraso superior a 15 (quinze) dias após o vencimento sem confirmação de pagamento, o acesso poderá ser suspenso até a regularização. Upgrade de tier no meio do ciclo é cobrado proporcionalmente ao tempo restante da licença atual. Por se tratar de licença de uso de software já disponibilizado, pagamentos já efetuados não são reembolsáveis, exceto por defeito comprovado e não sanado do Produto.

5. Suporte e atualizações

Suporte para dúvidas de instalação/uso e correção de defeitos está incluso durante a vigência da licença, por suporte@brilliantmindcontabilidade.com.br ou pelos demais canais combinados na contratação. Atualizações do Produto motivadas por mudanças no webservice da SEFAZ (ex.: nova versão do schema, migração de endpoint) estão inclusas sem custo adicional durante a vigência; novos módulos ou funcionalidades adicionais podem ser oferecidos separadamente.

6. Dados pessoais (LGPD), segurança e uso de dados

Dados que o Produto trata. Os XMLs de NF-e e CT-e baixados e o certificado digital contêm dados pessoais e fiscais de terceiros, como nomes, CPF ou CNPJ e endereços de emitentes, destinatários e transportadores. O Produto os obtém da SEFAZ e os grava nas pastas escolhidas pelo Licenciado.

Quem é o controlador. Esses dados ficam e são tratados na máquina e nas pastas do Licenciado, por decisão dele. O Licenciado é o controlador (Lei 13.709/2018, a LGPD) e responde pela base legal, pela transparência com os titulares, pela guarda e pelo descarte. O Licenciante não recebe, não armazena e não acessa esses dados e, por isso, não atua como operador deles. A validação da licença é feita no próprio computador, sem enviar dados do Licenciado ao Licenciante.

Dados do contrato. Para vender, ativar, cobrar e dar suporte à licença, o Licenciante trata, como controlador, o nome ou a razão social, o CPF ou CNPJ, o e-mail e os dados de pagamento do Licenciado, conforme a Política de Privacidade em <https://www.brilliantmindcontabilidade.com.br/privacidade.html>. Para exercer direitos de titular: contato@brilliantmindcontabilidade.com.br.

Segurança. O Licenciado deve (a) limitar o acesso aos computadores e às pastas do Produto a quem realmente precisa; (b) guardar o certificado digital e as senhas com cuidado, sem enviá-los por e-mail ou mensageiro; (c) ter ciência de que a senha do certificado fica registrada, sem criptografia, no arquivo de configuração `empresas.json` da pasta do Produto e, por isso, manter essa pasta com acesso restrito e não copiar o arquivo para e-mail, mensageiro ou nuvem pública; (d) manter cópias de segurança dos dados do Produto; (e) manter o sistema operacional e o antivírus atualizados.

Incidentes. Se o Licenciado suspeitar de acesso indevido ou de falha do Produto que exponha dados, deve avisar o Licenciante em até 48 (quarenta e oito) horas pelo e-mail contato@brilliantmindcontabilidade.com.br, para apoio na análise. A comunicação à ANPD e aos titulares (art. 48 da LGPD) cabe ao controlador, isto é, ao Licenciado.

Descarte. Ao fim da licença, os dados continuam nas pastas do Licenciado. Cabe a ele guardá-los pelos prazos legais (por exemplo, os de documentos fiscais) e eliminá-los depois.

7. Garantias e responsabilidade

O Produto é licenciado "no estado em que se encontra" ("as is"), sem garantia de disponibilidade contínua do webservice da SEFAZ (fora do controle do Licenciante) nem de resultado específico. O Licenciante não se responsabiliza por indisponibilidades, alterações ou instabilidades do serviço público NFeDistribuicaoDFe, nem pelo uso indevido da função de manifestação automática pelo Licenciado.

8. Rescisão

O Licenciante pode revogar a licença em caso de uso indevido (cópia não autorizada, engenharia reversa, uso da chave em CNPJ diferente do licenciado) ou atraso de pagamento não regularizado conforme a Cláusula 4. O Licenciado pode encerrar a licença a qualquer momento, sem direito a reembolso proporcional do período já pago, salvo acordo em contrário.

9. Foro

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.